

ادارة المدفعية
دار ضباط المدفعية

عقد استغلال بارتيشن

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٦ حرر هذا العقد بين كلاً من :-
١- طرف أول :

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها قانونا
السيد اللواء ا.ح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته / مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

٢- طرف ثانى / شركة ابيارد كومباني للألعاب الرياضية ش.م.م
ومقرها / أبرج الولاء شارع المريوطيه / الهرم / الجيزه

بطاقة ضريبية رقم / ٧٦٥-١٤٣-٤٠٢ سجل تجاري رقم / ٤٠٠٠٨

ويمثلها في هذا العقد السيد / محمد ابراهيم عمر حسن بصفته / رئيس مجلس الادارة

ويحمل رقم قومی / ٢٨٤١١١٧٠١٠٥٥٣٨ رقم الهاتف / ٠١٠١٢٢٢٧٤٤١

تمهيد

يمتلك الطرف الاول دار ضباط المدفعية بارتيشن بمساحة (٢٧ م) بجوار ملاعب البادل داخل دار ضباط المدفعية ويرغب في استغلال هذه المساحة من اجل بيع وتقديم مشروبات ساخنة وبارده وفريشات وفيب بدار ضباط المدفعية.

ولما كان الطرف الثانى يمتلك الخبرات والشهادات والعمالة المدربة من ذوى الخبرة والكفاءة التي تؤهله لإنشاء وادارة واستغلال وتشغيل تلك المساحة فقد تقدم الطرف الثانى بعرضه من اجل استغلال تلك المساحة بيع وتقديم مشروبات ساخنة وبارده وفريشات وفيب واتفق الطرفان بعد المفاوضه على حصول الطرف الاول على مبلغ ١٦٠٠٠ جنيه ايجار شهري + مبلغ ٤٠٠٠ جنيه كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه شهرياً كقيمه ايجاريه اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ ولمدة ثلاث سنوات وبزياده ١٠% طبقاً للجنة المفاوضه وحيث لاقى ذلك العرض قبولا لدى الطرف الاول واتجهت ارادتهما لتحقيق ذلك وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما القانونية للتعاقد فقد اتفقا على ما هو ات :

البند الاول

يعتبر البند التمهيدي السابق وما اشتمل عليه ومحاضر التسليم والتسلم لاستغلال تلك المساحة موضوع العقد والعرض المقدم من الطرف الثانى هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملا له ويأخذ أحكامه .

البند الثانى

يقر الطرف الثانى بمعاينة البارتيشن محل الاتفاق والكانن بدار ضباط المدفعية بجوار ملاعب البادل محل العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقد قبلها على حالتها التى عليها وقر بصلاحياتها للغرض الذى من اجله تم ابرام هذا العقد.

شركة ابيارد كومباني للألعاب الرياضية (ش.م.م)
سجل تجارى ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

طرف أول
التوقيع)

طرف ثانى
التوقيع (محمد ابراهيم عمر)

البند الثالث

مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٦/١/١ الى ٢٠٢٨/١٢/٣١ مع منح الشركة الفتره من تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٦/١/١ فتره للتجهيز والتشطيب بدون قيمه ايجاريه على ان تؤول التشطيبات الداخليه والخارجيه للطرف الاول في نهاية مدة التعاقد دون الحاجه الى تنبيه او إنذار او إتخاذ اي إجراءات قضائية ويجوز تجديد التعاقد لمدته مماثله بعد موافقة الطرفين وبزياده يتفق عليها في حينه.

البند الرابع

* التزامات الطرف الثاني :-

- ١- يلتزم الطرف الثاني بسداد القيمة الإيجاريه المتفق عليها اعتباراً من ٢٠٢٦/ ١/١ على ان يقوم بسداد الإيجار خلال الخمس أيام الاولى من كل شهر فإذا تأخر بعد ذلك تحسب غرامة التأخير من بداية استحقاق القسط الشهري على كامل نسبة القسط وحتى تاريخ السداد طبقاً لسعر الفائدة المحدد عنه والمعلن من البنك المركزي فإذا تأخر شهر بأكمله يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجه الى تنبيه او إنذار او اتخاذ اي إجراءات قضائية.
 - ٢- يلتزم الطرف الثاني بالتجهيزات والتشطيبات على نفقته الخاصة على ان تؤول جميع التشطيبات الداخليه والخارجيه الى الطرف الاول في نهاية مدة العقد .
 - ٣- يلتزم الطرف الثاني باعمال (نظافة - صيانة) بما يتناسب مع المظهر الجمالي للمكان .
 - ٤- لا يجوز للطرف الثاني ممارسة النشاط الا بعد استيفاء التراخيص الخاصة بالنشاط وشروط السلامة البيئية والدفاع المدني والحريق وذلك على نفقة الخاصة .
 - ٥- يلتزم الطرف الثاني بالانتهاء من الاعمال والتشطيبات وفي حالة عدم الانتهاء يلتزم الطرف الثاني بسداد القيمة الإيجاريه المتفق عليها .
 - ٦- لا يثبت هذا العقد للطرف الثاني اى حقوق ملكية على قطعة الارض محل العقد .
 - ٧- يلتزم الطرف الثاني بتسليم البارتیشن محل العقد بحاله جيدة بسبب انتهاء مدة العقد او فسخ او أنهائه لاي سبب الى الطرف الاول وعلى ان تكون غير محملة باى حقوق للغير ودون اى التزامات مالية على الطرف الاول عند تسليمها له .
 - ٨ - يلتزم الطرف الثاني بالغرض الذى من اجله تم ابرام هذا العقد وفي حالة استعماله لغرض اخر يحق للطرف الاول فسخ العقد دون الحاجه الى تنبيه او إنذار او إتخاذ اي إجراءات قضائية .
 - ٩- يلتزم الطرف الثاني اثناء مدة سريان هذا العقد باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون تعليماته نافذة عليه وعلى تابعيه.
 - ١٠- السماح للطرف الاول بالمرور على المشروع محل العقد بكافة مكوناته لبيان مدى التزام الطرف الثاني بتنفيذ القوانين واللوائح وعدم مخالفة التصاريح الصادرة له بما لا يترتب على ذلك اى التزامات على الطرف الاول .
- وفي جميع الاحوال يحق للطرف الاول فسخ العقد دون حاجة الى تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائى اذا خالف الطرف الثاني القوانين واللوائح والتصاريح الصادرة لهم دون ان يترتب على ذلك اى التزامات على الطرف الاول .

على الطرف الاول : استشاري التقييم

طرف أول

التوقيع)

طرف ثاني

التوقيع (محمداحمد عمر)

البند الخامس

اتفق الطرفان على حصول الطرف الاول على مبلغ ١٦٠٠٠ جنيه ايجار شهري + مبلغ ٤٠٠٠ جنيه كهرباء ومياه باجمالي مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه شهرياً لمدة ثلاث سنوات وبزيادة ١٠% سنوياً
- القيمة الإيجارية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ويلتزم الطرف الثاني بسدادها عند طلبها من الجهة المختصة .

البند السادس

يعتبر عملية التشطيب وعمل الواجهة بالكلاينج كتأمين نهائى للعقد .

البند السابع

الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة القيمة المضافة - التأمينات الاجتماعية ... الخ) و عن اى اضرار تلحق بالغير داخل المجمع نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثاني مسئول عن جميع العاملين دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الثامن

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المظهر العام لدار ضباط المدفعية واجراء الصيانة الدورية للمعدات و الالات و المبنى وعدم استخدام العين موضوع العقد في اى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في اى غرض مخالف للقانون .
- ٢- عدم التنازل عن هذا العقد جزئيا او كليا لاي شخص اخر الا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائى .
- ٣- عدم ادخال او تخزين اى مواد ملتهبة او قابلة للانفجار او مواد خطرة او مضرّة بالصحة العامة وتعتبر حيازتها جريمة فى الاماكن محل الاستغلال وفي حالة مخالفة ذلك يكون هو المسئول وحده عن اية اضرار تحدث بالمكان واي مكان محيط به او الغير .
- ٤- يلتزم الطرف الثاني بكافة القوانين وبخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب وكذا اللوائح المنظمة والخاصة بالأنشطة محل هذا العقد كما يلتزم بمراعاة اشتراطات الصحة والبيئة والامن الصناعي وقوانين المحال العامة والصحة المهنية وغيرها من الجهات التي لها اشراف على نشاطه .
- ٥- عدم تقديم العقد لاي جهة حكومية او غير حكومية الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الموافقة الامنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربي ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

شركة ليبارد كومباني للالعاب الرياضية (ش.م.م.)
سجل تجاري ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

طرف ثانى

التوقيع (محمد ابراهيم عمر)

طرف أول

التوقيع)

البند العاشر

يحق للطرف الاول فسخ العقد فوراً دون الحاجة الى تنبيه او انذار او حكم قضائي فى الحالات الاتية :-

- ١- عدم تنفيذ الطرف الثانى لأي من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد .
- ٢- اشهار افلاس الطرف الثانى او تعثره او الحجز عليه .
- ٣- سحب التراخيص الادارية اللازمة لمباشرة النشاط .
- ٤- صدور حكم ضد الطرف الثانى يمس شخصه او اسمه التجاري يترتب عليه المساس بسمعة الدار .

البند الحادي عشر

اتفق الطرفان انه في حالة انتهاء مدة العقد او فسخه او انتهاؤه يلزم الطرف الثاني بتسليم البارتيشن محل العقد وما عليها من تجهيزات وتشطيبات للطرف الاول وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن ذلك يعتبر في تلك الحالة غاصبا للحيازه ويحق للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده .

البند الثاني عشر

يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

البند الثالث عشر

كل نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ لاي بند من بنود هذا العقد تختص به محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

البند الرابع عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الأول

التوقيع)
لواء ا.ح/ أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

الطرف الثاني

التوقيع / محمد بن إبراهيم
الاسم / محمد بن إبراهيم
رقم قوامي / ٢٨١١١٧٠٠٥٥
صاحب الشركة

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



محمد
ابراهيم عمر حسن
٧٩ هضبة الاهرام
الهرم - الجيزة

١٩٨٥/١ ٧

٢ ٨ ٤ ١ ١ ١ ٧ ٠ ١ ٠ ٥ ٥ ٣ ٨

102127589

شركة ليبارد كورمباني للألعاب الرياضية (ش.م.م)
سجل تجاري ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

صورة غير معتمدة
لمعلومية صاحب الشأن
لاي عمل بها كمحرر رسمي



وزارة الدفاع
هيئة الاستخبارات العسكرية
جهاز الأمن الحربي

الفيد : ٣ / م / ٥٣١٥٤ / ٨٣٧٠ / ٣ /
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠١

رقم صادر المجمع	٨٦٥٦
تاريخ صادر المجمع	٢٠٢٥ / ٠٩ / ٢٨

الى مالك الشركة :

نفيد بلامانع من وجهة نظر الأمن الحربي نحو التعامل مع
شركة : ليبارد كومباني للالعاب الرياضيه Lipard Company حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٦ / ٠٦ / ٣٠ م

واعتبار السيد : -امير عبدالرؤف محمد حسن -محمد منصور محمود منصور

مندوباً عن الشركة المذكورة في حالة التعاقد وذلك تحت إشرافكم .. علماً بأن بيانات الشركة المذكورة
كالاتي :

١- السمة التجارية :

٢- نوع الشركة : مساهمه

٣- مجال نشاط الشركة: خدمات المجال الرياضي وتشمل الاداره والتسويق والتشغيل واداره الالعاب الرياضيه وانشاء الانديه
الخاصة والاكاديميات والانديه الصحيه ومراكز اللياقه البدنيه والاستثمار العقاري واقامه وتشغيل مصنع
لتصنيع البلاستيك والكرتون والملابس الجاهزه والمعادن واقامه وتشغيل المراكز التجاريه وتاجير
السيارات عدا التاجير التمويلي والليموزين

٤- رقم السجل التجاري : ٠٠٠٨

٥- مالك الشركة لرئيس مجلس الإدارة : -محمد ابراهيم عمر حسن

٦- عنوان الشركة: ١١ برج الولاء ش المربوطيه - الهرم - الجيزه / قسم الجيزه / الجيزه

تليفون
الشركة: ٠١٠١٧٠٣٦٢٧٤

٧- تليفون مالك
الشركة: ٠١٠١٧٠٣٦٢٧٤

٨- التعامل مع جهات القوات المسلحة .

*مع عدم اشتراكها في ممارسه واحده وعلى نفس الاصناف مع شركه / الخليفه للاستيراد والتصدير س ت ٢٣٧١٠ وشركه / ديباس ت ٩٦٩١٥

مع وافر التحية ،،،،،

التوقيع ()
رئيس جهاز الأمن الحربي